RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 3 Y 4

Derecho registral

Módulo 3: registros de bienes muebles registrables: automotor (bienes registrables y duración de las cautelares), créditos prendarios y buques y aeronaves. Módulo 4: registro de semovientes (marcas y señales), derecho de autor, su registración y los contratos de edición, y derechos industriales (marcas). Con los casos de las lecturas, cuadros, preguntas de desarrollo y un simulacro de 30 preguntas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

M3 · MUEBLES REGISTRABLES

Autos, buques y aeronaves son **cosas muebles registrables**: el registro controla al bien y a su titular. En el **automotor** la inscripción es **constitutiva**; en **buques**, declarativa (salvo hipoteca o prenda naval). La **prenda con registro** y la **hipoteca de aeronaves** se oponen a terceros por la inscripción.

M4 · ANIMALES Y CREACIONES

El ganado se prueba con el **registro de la marca o señal**; las obras, en el **Registro de la Propiedad Intelectual** (Ley 11.723); las marcas comerciales, ante la autoridad de propiedad industrial. En todos, registrar da **exclusividad y oponibilidad**.

FALTA LA LECTURA 1 DEL MÓDULO 3

La lectura **"Registro del automotor"** no llegó: el archivo de créditos prendarios vino **duplicado**. Según la revisión del módulo, trata las **funciones del registro del automotor**, sus cualidades registrales y el **organismo de aplicación**. Lo que sí sabemos por las otras lecturas: es un registro **constitutivo** (art. 10, Dec.-Ley 6582/58) y usa el **enlegajamiento**.

U1 Bienes registrables. Duración de inscripción de cautelares

M3 · L2

CASO

Safira Amalfi y su esposo Eladio Medina buscan en la agencia de Gerónimo Manrique un auto (cuatro puertas, blanco) para regalarle a su hija Etelvina, que cumple 21. El vendedor les explica la inscripción, los costos, el **lugar de radicación** y los efectos. El auto que les gusta era de **Ana Saltos** y tiene una **medida cautelar**.

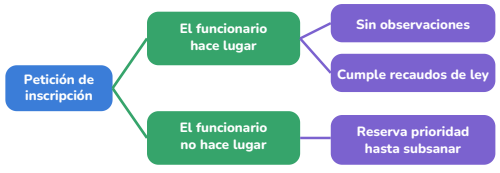
Bienes registrables (art. 5, Régimen Jurídico del Automotor)
Autos · camiones · camionetas rurales · jeeps · furgonetas
Tractores · remolques
Ómnibus · microbuses · colectivos
Maquinarias agrícolas y viales · grúas · cosechadoras
Todo lo que se autopropulse

El **Poder Ejecutivo Nacional** puede sumar nuevos tipos de bienes.

CONTROL DEL BIEN

El Registro verifica las **condiciones materiales**: debe coincidir lo que dice la documentación con la **inspección** del vehículo (número de **chasis y motor**). Si hay duda o alteración, se avisa a la **autoridad policial** más cercana.

Pasos para la solicitud de inscripción (Figura 1)



VERDADERO · *"Si hay observaciones en el documento, se devuelve la documentación bajo constancia escrita."*

Verdadero: las observaciones exigen **subsanar** el acto; mientras tanto se **reserva la prioridad**.

Embargo

La inscripción **caduca a los 3 años** de su anotación (art. 17).

Inhibición general

Caduca **de pleno derecho a los 5 años** de su anotación (art. 17).

El título del automotor debe contener (art. 20)

- Lugar y fecha de expedición.
- Número de la **primera inscripción**.
- Individualización: marca, modelo, chasis y motor, combustible, ejes, ruedas, potencia, tracción, peso, carrocería, capacidad.
- Si es de **uso público o privado**.
- Datos del titular (DNI, CUIT o CUIL; o datos de la persona jurídica).
- Instrumentos por los que se anota el dominio.
- Modificaciones al vehículo.

ADEMÁS SE CONSIGNAN

Las inscripciones de: **1) prenda o locación** (acreedor o locatario, plazo y monto); **2) transferencias de dominio** (datos del adquirente); **3)** todo lo que **afecte el dominio, la posesión o el uso** y esté vigente.

U2 Registro Nacional de Créditos Prendarios

M3 · L3

CASO

Mismo caso de Safira y Eladio, pero ahora el auto de Ana Saltos tiene una **prenda** a favor del tercero que en su momento **le vendió el vehículo**.

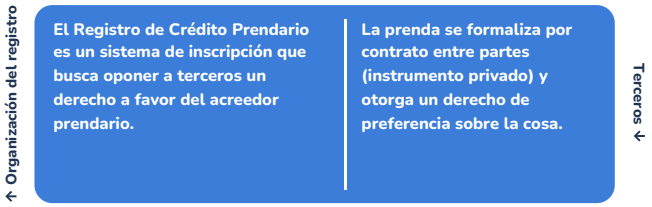
PRENDA

Garantía sobre un bien para asegurar el cumplimiento de la prestación sobre el valor de la cosa. Da al acreedor un **derecho de preferencia** sobre la cosa para cobrar su crédito.

Art. 2220, CCCN · Prenda con registro

Asegura el pago de dinero u otras obligaciones con valor en dinero, sobre bienes que **quedan en poder del deudor** (o del tercero que los prendó). Se rige por la **legislación especial**.

Registro de Crédito Prendario (Figura 1)



POR QUÉ SE INSCRIBE

Para lograr **publicidad registral** y **oponibilidad** frente a terceros (art. 19 del Régimen Jurídico del Automotor). Como la cosa queda en manos del deudor, el registro es lo que avisa a los terceros que el bien está gravado.

Art. 19, Régimen Jurídico del Automotor: si las prendas sobre autos se inscriben en el Registro del Automotor…
a) La inscripción, anotaciones, certificaciones y cancelaciones de la prenda con registro (Dec.-Ley 15.348/46, ratificado por Ley 12.962) se hacen en el **Registro Nacional de la Propiedad del Automotor**
b) La prenda se registra según el régimen del automotor; los trámites posteriores, según el Dec.-Ley 15.348/46
c) El registro lleva un **registro de acreedores prendarios**
d) Los **endosos** se anotan en el Registro Seccional donde se inscribió el contrato; el Registro N.° 1 de Capital Federal puede anotar endosos y cancelaciones a pedido, avisando al de origen
e) Los contratos inscriptos antes del cambio de régimen siguen a cargo del **Registro Nacional de Créditos Prendarios**

U3 Registro Nacional de Buques y Aeronaves

M3 · L4

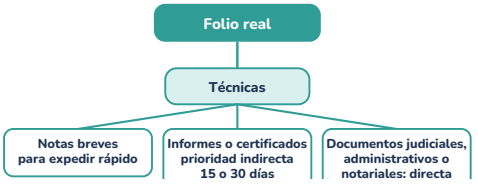
CASO

Un grupo de pescadores de atún consulta a la escribana **Alegría Bruno** (registro 25) qué condiciones registrales exige el Estado para controlar la titularidad de un **buque de más de 10 toneladas**.

REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Creado por el **Decreto-Ley 18.300/1956** como **Registro General de la Propiedad Naval**, bajo el mando de la **Prefectura Naval Argentina**; reformado por la **Ley 19.170**. Dos funciones: **matriculación** (asentar las adquisiciones en el **folio real**; da **pabellón y nacionalidad argentina**) y **registro** (poder de policía: controlar normas y sancionar).

Técnicas de registración de buques (Figura 2)



FALSO · *"Un buque extranjero matriculado en el país, ¿puede tener doble bandera?"*

No: la matriculación le da **nacionalidad argentina** y el amparo de nuestra ley.

FALSO · *"El registro naval puede sanear documentos ingresados sin las formalidades de ley."*

Falso: es **no convalidante**; no subsana documentos que infringen la ley.

SISTEMA DECLARATIVO

El derecho nace **fuera del registro**, por el contrato entre partes; se inscribe para la **oponibilidad**. Excepción: la **hipoteca o prenda naval**, que no requiere posesión.

Art. 41, Ley 19.170 · Certificados

La validez de la certificación corre desde la **cero hora** del día de su expedición y es de **15 días** (escribano con domicilio en Capital Federal) o **30 días** (fuera de ella).

3.1 Aeronaves (Código Aeronáutico, Ley 17.285)

RÉGIMEN

Se aplica a las jurisdicciones aéreas y marítimas a aeronaves **públicas y privadas**, salvo las **militares** (aunque se les aplica el régimen de responsabilidad, salvamento y rescate). La inscripción da **nacionalidad argentina**. Pueden registrar: **personas físicas** (también copropietarios) o **jurídicas** con domicilio en el país. Son **cosas muebles registrables**: se adquieren por instrumento **público o privado autenticado**.

Art. 42 · Inscripción provisoria

Aeronave de **más de 6 toneladas** comprada con reserva de dominio (a crédito, bajo condición o en el extranjero) puede inscribirse **provisoriamente** a nombre del comprador si: el contrato sigue la ley del país de origen y se inscribe aquí; se firma **antes** de tener matrícula argentina; y se cumplen los requisitos para ser propietario. Las más livianas, si hacen transporte aéreo regular.

Art. 44 · Simultaneidad

La matrícula a nombre del adquirente y los gravámenes del contrato se registran **a la vez**. Cancelados y perfeccionada la transferencia, se pide la inscripción y nacionalización **definitivas**.

Art. 50 · Oponibilidad

La transferencia de dominio y otros actos del art. 45 **no producen efectos contra terceros** sin inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves.

Hipoteca de aeronaves (sí se puede)

Sobre la aeronave o sus **partes indivisas**, por instrumento público o privado autenticado, inscripto; da **preferencia según el orden** de inscripción. Debe constar:

- Partes y domicilios.
- Matrícula y número de serie.
- **Seguros**.
- Monto, intereses, plazo y lugar de pago.
- Si está en construcción: contrato y etapa.
- Motores: inscriptos e individualizados.

REVISIÓN DEL MÓDULO 3

Registro del automotor: funciones, cualidades y organismo de aplicación. **Bienes registrables y cautelares**: formas de inscripción y plazos. **Créditos prendarios**: función de la prenda y su registro. **Buques y aeronaves**: condiciones y efectos de la registración.

U4 Registro de semovientes

M4 · L1

CASO

Carla Macías y **Adrián Fuensalida** tienen una hacienda en la ruta 6 y crían **ganado menor** hace 15 años (quesos y lácteos). Les proponen incorporar **ganado mayor** para reproducir y vender carne. ¿Cómo se acredita la propiedad del ganado mayor? **Registrando el diseño de la marca** a nombre del titular.

Ley 22.939 (mod. Ley 26.478)

Todo propietario de ganado **mayor o menor** debe tener **registrado a su nombre** el diseño para marcar o señalar; está **prohibido marcar o señalar sin diseño registrado** (salvo la señal como complemento de la marca en el ganado mayor). Para el **porcino**: señal o un medio alternativo propio de la especie.

MARCA

Impresión sobre el animal que deja un **distintivo indisoluble** y lo **vincula con el propietario** registrado. Se presenta una propuesta de diseño que cumpla la ley: un signo único e individualizante. Algunas provincias (p. ej., **Neuquén, Ley 2397**) usan **catálogos**: el Estado es dueño del diseño y evita repeticiones.

Finalidad 1

Identificar los animales como bienes del titular y **presumir la propiedad** de quien figura registrado.

Finalidad 2

En caso de **hurto, robo o extravío**, identificar al dueño y garantizar el **traslado** entre jurisdicciones.

Además permite controlar las obligaciones **sanitarias**, llevar estadísticas reproductivas, acceder a **vacunación gratuita**, mejorar razas y obtener créditos o subsidios.

Medio de identificación	Qué es
Marca	Dibujo o diseño impreso con **hierro candente**, marcación en frío u otro procedimiento permanente e indeleble
Señal	Corte, incisión, perforación o grabado a fuego **en la oreja**
Caravana	Dispositivo colocado en la oreja perforando la membrana auricular
Tatuaje	Números o letras en la piel con puntas aguzadas, con o sin tinta
Implante	Dispositivo electrónico de **radiofrecuencia** dentro del animal

COMPRA Y VENTA DE ANIMALES

Si se compran animales ya marcados, el nuevo dueño pide un **permiso de reducción de marca** para identificarlos de nuevo. Para vender se usa la **marca de venta**, que hace visible el tránsito y legitima la nueva adquisición.

VERDADERO · *"Para trasladar el ganado hace falta una guía."*

Verdadero: la **guía** es obligatoria para el tránsito lícito; se juzga por la ley de la provincia que la emitió. Los animales de **pedigrí** sin marca deben ir con guías que los individualicen.

U5 Derecho de autor

M4 · L2

CASO

Luis Cecil, recibido hace 11 meses, hace historietas para **Far-Comic** y escribió su propia obra de **terror**. Ahora busca publicarla. ¿Es una obra literaria registrable? **Sí**: es uno de los tipos que protege la ley.

Art. 1, Ley 11.723 (mod. Ley 25.036)

Las obras científicas, literarias y artísticas incluyen **escritos de toda naturaleza**, **programas de computación** (fuente y objeto), compilaciones de datos, obras dramáticas y musicales, cinematográficas, coreográficas, de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, arte aplicado, impresos, planos, mapas, fotografías, fonogramas. Protege la **expresión** de ideas, procedimientos y conceptos matemáticos, **no las ideas en sí**.

Titulares del derecho

- El **autor** de la obra.
- **Herederos o derechohabientes**: hasta **70 años** desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor.
- Quienes tienen **permiso** del autor para explotarla.
- Las **personas jurídicas** respecto de las obras de sus dependientes contratados.

Se puede registrar con nombre propio o **seudónimo** (igual protección).

FALSO · *"Una vez publicada, cualquiera puede explotar la obra de Luis."*

Falso: solo el autor o titular puede explotarla. Nadie puede publicar sin permiso una obra copiada durante su lectura o ejecución. Con licencia de software se permite **una copia de salvaguardia**, identificada, solo para reemplazar el original.

Obras anónimas de personas jurídicas

La propiedad intelectual de obras anónimas de **personas jurídicas, instituciones o corporaciones** dura **50 años desde la publicación** (Figura 1).

5.1 Registro de la obra publicada

Depósito (3 ejemplares dentro de los 3 meses) → **Recibo** (con los datos de la obra) → **Boletín Oficial** (título, autor, editor, género) → **1 mes** (para oposiciones) → **Inscripción** (definitiva si no hay oposición)

Salvo **ediciones de lujo** (material rico y de gran calidad) o de más de **100 ejemplares**.

SI HAY OPOSICIÓN

Se labra un **acta** y se notifica al autor para que responda en **5 días** (bilateralidad). El **director del registro** resuelve en **10 días**; contra eso hay **apelación ante el Ministerio**, y luego la **vía judicial**.

VIDEO CONCEPTUAL

La lectura incluye un video ("Derechos de autor") que no se puede ver en el PDF.

U6 Derecho de autor. Registración. Contratos de edición

M4 · L3

EL CASO CONTINÚA

La obra de Luis fue un **éxito** y el editor le propone publicarla **en inglés**: contactan a **Daniela Fresno** para la **traducción**.

CONTRATO DE EDICIÓN

Entre el **autor** (titular) y el **editor**, que divulga la obra. El autor entrega o se obliga a entregar una **autorización de explotación** dentro de los límites pactados; el editor la **reproduce, difunde y vende a su riesgo**, cualquiera sea el sistema de reproducción.

Publicación de una obra (Figura 1)



Obligaciones del editor

- **Producir, imprimir o reproducir** los ejemplares.
- **Difundir y distribuir**.
- Puede encargar la reproducción a un tercero (**locación de obra**).
- Puede contratar la venta (**contrato de distribución**).

Bilateral

Obligaciones recíprocas.

Oneroso

Se presume un precio, salvo prueba.

Consensual

Basta el acuerdo.

LÍMITES DEL EDITOR

Solo tiene derechos de **impresión, difusión y venta**: **no puede alterar el texto**; solo corrige errores de imprenta si el autor no quiere o no puede. El contrato debe indicar **número de ediciones y de ejemplares** y la **retribución**; si falta, rigen los usos y costumbres.

REPRESENTACIÓN

Contrato por el que se entrega la obra a un **empresario** para que la **represente públicamente** dentro de **un año**; si no lo hace, pierde el derecho. Responde por la **destrucción** de la obra si actuó con negligencia o sin autorización.

Enajenación

El autor puede enajenar la obra total o parcialmente, pero debe **inscribirse** en el Registro de la Propiedad Intelectual **para su validez**.

Título

El adquirente **no puede alterar el título** de la obra.

Fidelidad

Se puede exigir la **fidelidad del texto** y el uso del nombre o seudónimo del autor.

Figura 2. El **intérprete** puede oponerse a la divulgación que perjudique su carrera y cobra una retribución si su interpretación se transmite por radio o televisión.

Qué se registra de una obra (Tabla 1)
Contenido y descripción (género, cualidades)
Nombre del autor
Título de la obra
Fecha de presentación: reserva y prioridad
Contratos: traducción, edición, concesiones
Resoluciones judiciales si hubo controversia

EL REGISTRO

El **Registro de la Propiedad Intelectual** controla la inscripción de obras: las individualiza tomando razón en **libros y folios**. Inscribe todo contrato de **edición, traducción, compraventa, cesión, participación** y otros, siempre que la obra esté **publicada** y no contradiga la ley.

U7 Derechos industriales

M4 · L4

CASO

Fracero Publicidad, agencia con años en el mercado, debe crear una **frase** para toda la campaña de **Porta y asociados**, que se fusionó con una fábrica de productos reciclables para el hogar. La tarea la recibe un nuevo integrante. ¿Una frase publicitaria se puede registrar? **Sí**, como marca.

MARCA

Signo con **capacidad distintiva** de un producto o servicio: lo **diferencia** de los demás en el mercado y da a su propietario un **derecho exclusivo**.

La marca permite (Figura 1)
Individualizar productos o servicios
Al consumidor, **reconocer su origen**
Reforzar la publicidad
Identificarse en el mercado para competir

Qué se puede registrar como marca (Ley 22.362, art. 1)

Palabras con o sin contenido conceptual, dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, sellos, imágenes, bandas, **combinaciones de colores** en un lugar del producto o envase, envoltorios, envases, combinaciones de letras y números, letras y números con dibujo especial, **frases publicitarias**, relieves con capacidad distintiva y **todo signo con esa capacidad**.

Qué le da el registro al titular

- **Uso exclusivo** de la marca.
- **Propiedad** respecto de los productos o servicios.
- **Transferirla** gratis u onerosamente.
- Dar **licencias**.
- **Impedir** el uso sin autorización.
- **Oponerse** a signos confundibles.
- Pedir la **nulidad** de marcas posteriores confundibles.

PROPIEDAD, PLAZO Y AUTORIDAD

La propiedad y exclusividad se obtienen **con el registro**; para ser titular u oponerse hace falta **interés legítimo**. Dura **10 años**, renovables **indefinidamente** si se usó dentro de los **5 años** previos al vencimiento. Autoridad: **Dirección Nacional de Propiedad Industrial** (Ministerio de Economía). Hoy casi todo se tramita **por internet**: inscripción y renovación, transferencias de marcas, patentes o modelos y contratos de transferencia de tecnología.

7.1 Procedimiento de registro (Figura 2)

Solicitud — datos personales y descripción de la marca → **Autoridad** — verifica requisitos y publica en el boletín de marcas → **Oposiciones** — se pueden deducir o no (30 días)

DETALLES DEL TRÁMITE

Se fija un **domicilio especial electrónico** (para extranjeros, define la jurisdicción). Pide el titular, un **apoderado** o un **agente de la propiedad industrial** matriculado. Las transferencias van por escritura pública o instrumento privado con el formulario oficial; si el que transmite está **casado**, firma también el **cónyuge** (art. 464 CCCN).

OPOSICIONES

El oponente puede ampliar fundamentos, el solicitante contestar y ambos ofrecer prueba, con **celeridad, sencillez y economía procesal**. Contra lo que resuelva la Dirección Nacional de Marcas cabe **apelación directa** ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en **30 días hábiles**, presentada en el **INPI** (Ley 27.444, 2018).

VERDADERO · *"Usar o reproducir una marca sin autorización puede sancionarse."*

Verdadero: al infractor se lo puede sancionar con **multas o prisión**.

REVISIÓN DEL MÓDULO 4

Semovientes: registración y efectos; marcas y señales. **Derecho de autor**: cualidades y regulación. **Registración y contratos de edición**: cómo se registra y se edita una obra. **Derechos industriales**: registración de marcas, modalidades y efectos.

Para consultar: conceptos y normas clave

Concepto (M3)	En una línea
Bien registrable automotor	Todo lo que se autopropulse (art. 5)
Control del registro	Chasis y motor según inspección
Observaciones	Se devuelve bajo constancia; se reserva prioridad
Embargo sobre un auto	Caduca a los 3 años
Inhibición general	Caduca a los 5 años, de pleno derecho
Título del automotor	Datos del vehículo, titular, uso, prendas
Prenda con registro	La cosa queda en poder del deudor
Inscribir la prenda	Para oponerla a terceros (art. 19)
Registro de buques	Prefectura Naval; Ley 19.170
Matriculación	Da pabellón y nacionalidad argentina
Certificado naval	15 días (Capital) o 30 días (fuera)
Registro naval	Declarativo y no convalidante
Aeronave > 6 t	Inscripción provisoria al comprador
Hipoteca de aeronave	Sí; preferencia por orden de inscripción

Concepto (M4)	En una línea
Marca ganadera	Diseño registrado que prueba la propiedad
Señal	Corte o perforación en la oreja
Caravana · implante	Dispositivo en la oreja · chip de radiofrecuencia
Reducción de marca	Permiso para remarcar animales comprados
Guía	Obligatoria para trasladar hacienda
Ley 11.723	Propiedad intelectual (obras)
Qué protege	La expresión, no la idea
Herederos	70 años desde el 1/1 siguiente a la muerte
Obra anónima de persona jurídica	50 años desde la publicación
Registro de obra	3 ejemplares en 3 meses; 1 mes de oposición
Contrato de edición	Bilateral, oneroso, consensual
Representación	Representar en 1 año o se pierde
Marca comercial	10 años, renovables indefinidamente
Oposición a una marca	30 días desde la publicación

Norma	Asociá con…
Régimen Jurídico del Automotor (Dec. 1114/97): arts. 5, 17, 19, 20	Bienes registrables · caducidad de cautelares · prendas · contenido del título
Art. 2220 CCCN · Dec.-Ley 15.348/46 (Ley 12.962)	Prenda con registro
Dec.-Ley 18.300/56 · Ley 19.170 (art. 41)	Creación del registro naval · plazo de los certificados
Código Aeronáutico (Ley 17.285): arts. 42, 44, 50	Inscripción provisoria · simultaneidad · oponibilidad
Ley 22.939 (mod. Ley 26.478) · Ley 2397 de Neuquén	Marcas y señales del ganado · catálogo de diseños
Ley 11.723 (mod. Ley 25.036)	Derecho de autor; software; registro y contratos
Ley 22.362 · Ley 27.444 · art. 464 CCCN	Marcas · apelación de oposiciones · firma del cónyuge

Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

1 ¿Qué bienes se inscriben en el registro del automotor y qué controla el registro?

Autos, camiones, tractores, remolques, jeeps, ómnibus, maquinarias agrícolas y viales, grúas y **todo lo que se autopropulse** (art. 5); el Poder Ejecutivo puede sumar otros. El registro verifica que la documentación coincida con la **inspección** (chasis y motor); ante una alteración avisa a la policía.

2 ¿Cuánto duran las cautelares sobre un automotor?

El **embargo** caduca a los **3 años** de su anotación y la **inhibición general** caduca **de pleno derecho a los 5 años** (art. 17). El registro debe tomar razón de esas medidas porque el auto es garantía en las contrataciones de su titular.

3 ¿Qué es la prenda con registro y por qué se inscribe?

Una **garantía** sobre un bien que **queda en poder del deudor** (art. 2220 CCCN) y da al acreedor preferencia sobre la cosa. Se inscribe en el Registro del Automotor para tener **publicidad y oponibilidad** frente a terceros (art. 19); el registro lleva un registro de acreedores prendarios y anota endosos.

4 ¿Cómo funciona el Registro Nacional de Buques?

Creado en 1956 bajo la **Prefectura Naval** y reformado por la Ley 19.170. **Matricula** (folio real; da pabellón y nacionalidad argentina, sin doble bandera) y **registra** (poder de policía). Es **declarativo** (salvo hipoteca o prenda naval) y **no convalidante**. Los certificados valen 15 o 30 días según el domicilio del escribano.

5 Explicá el régimen de inscripción de aeronaves.

Las aeronaves son **muebles registrables**; la inscripción da **nacionalidad argentina** y es necesaria para oponer la transferencia a terceros (art. 50). Las de más de 6 t compradas con reserva de dominio pueden inscribirse **provisoriamente** (art. 42). Matrícula y gravámenes se registran a la vez (art. 44). Se pueden **hipotecar**.

6 ¿Cómo se acredita la propiedad del ganado?

Con el **registro del diseño de la marca o señal** a nombre del titular (Ley 22.939); está prohibido marcar sin diseño registrado. Permite **presumir la propiedad** y recuperar animales perdidos o robados. Medios: marca, señal, caravana, tatuaje, implante. Para trasladar se necesita **guía**.

7 ¿Qué obras protege la Ley 11.723 y quiénes son titulares?

Escritos de toda clase, software, compilaciones, obras musicales, teatrales, cinematográficas, plásticas, fotografías, mapas, etc. Protege la **expresión**, no las ideas. Titulares: el **autor** (también con seudónimo), los **herederos** por 70 años, quienes tienen **permiso** y las **personas jurídicas** por obras de sus dependientes.

8 ¿Cómo se registra una obra publicada?

Se depositan **3 ejemplares** dentro de los **3 meses** (salvo ediciones de lujo o de más de 100). El registro da un recibo y publica en el **Boletín Oficial**. Hay **1 mes** para oponerse: sin oposición se inscribe; con oposición, el autor responde en 5 días, el director resuelve en 10 y se puede apelar ante el Ministerio y luego en la justicia.

9 ¿Qué es el contrato de edición y qué obligaciones crea?

El autor autoriza la explotación y el editor se obliga a **reproducir, difundir y vender** la obra a su riesgo. Es **bilateral, oneroso y consensual**. El editor **no puede alterar el texto**. Debe indicar ediciones, ejemplares y retribución. El registro inscribe contratos de edición, traducción, cesión y otros de obras publicadas.

10 ¿Qué es una marca y qué derechos da su registro?

Un signo con **capacidad distintiva** (palabras, dibujos, colores, envases, frases publicitarias…). La propiedad y exclusividad nacen **con el registro**: uso exclusivo, transferir, licenciar, impedir usos sin permiso, oponerse a signos confundibles y pedir nulidades. Dura **10 años**, renovables si se usó en los 5 años previos.

11 Describí el procedimiento de registro de una marca.

Solicitud con datos y descripción (con domicilio electrónico; por el titular, apoderado o agente). La autoridad **verifica** y **publica** en el boletín de marcas. Hay **30 días** para oposiciones, con derecho a contestar y probar. Lo resuelto se apela ante la Cámara Civil y Comercial Federal en 30 días hábiles (Ley 27.444).

12 Compará los efectos de la inscripción en los registros de muebles estudiados.

Automotor: constitutivo (sin inscripción no hay derecho). **Buques**: declarativo y no convalidante. **Aeronaves**: la inscripción es necesaria para oponer a terceros y da nacionalidad. **Prenda**: se inscribe para oponerla. Todos buscan **seguridad jurídica** mediante la publicidad.

Preparación para el parcial

1 ¿Qué plazo?
Embargo de auto: 3 años. Inhibición: 5. Certificado naval: 15 o 30 días. Marca: 10 años. Oposición a una marca: 30 días.

2 ¿Qué registro?
Auto → automotor (constitutivo). Barco → buques (Prefectura). Avión → aeronaves. Vaca → marcas y señales. Libro → Propiedad Intelectual.

3 ¿Qué identificación?
Hierro candente → marca. Corte en la oreja → señal. Ficha en la oreja → caravana. Chip → implante.

4 ¿Qué plazo de autor?
Herederos: 70 años. Obra anónima de persona jurídica: 50 años. Depósito: 3 meses. Oposición: 1 mes.

5 ¿Qué contrato?
Reproducir y vender → edición. Representar en público → representación. Traducir → contrato de traducción (se inscribe).

6 Casos
Safira y Eladio (auto con cautelar y con prenda) · pescadores de atún · Carla y Adrián (ganado) · Luis Cecil (novela de terror) · Fracero Publicidad (frase).

Errores frecuentes

- "El embargo sobre un auto dura para siempre." → Caduca a los **3 años**; la inhibición, a los **5**.
- "En la prenda con registro la cosa pasa al acreedor." → **Queda en poder del deudor**.
- "Un buque matriculado puede tener doble bandera." → La matrícula le da **nacionalidad argentina**.
- "El registro naval puede sanear documentos." → Es **no convalidante**.
- "Las aeronaves no se pueden hipotecar." → **Sí se pueden** hipotecar (y sus partes indivisas).
- "Se puede marcar ganado sin registrar el diseño." → Está **prohibido**.
- "El derecho de autor protege las ideas." → Protege la **expresión** de las ideas.
- "Una obra publicada la puede explotar cualquiera." → Solo el **autor o titular**.
- "El editor puede cambiar el texto." → Solo corrige errores de imprenta si el autor no puede.
- "La marca dura 10 años y se pierde." → Se **renueva indefinidamente** si se usa.

Tarjetas de memoria rápida

Inscripción del auto
Petición → hace lugar o no → reserva prioridad hasta subsanar.

Buques: funciones
Matriculación · registro (poder de policía).

Aeronaves
Art. 42 provisoria · art. 44 simultánea · art. 50 oponibilidad.

Semovientes
Marca · señal · caravana · tatuaje · implante.

Titulares de autor
Autor · herederos · autorizados · personas jurídicas.

Edición
Bilateral · oneroso · consensual.

La marca permite
Individualizar · reconocer origen · reforzar publicidad · competir.

Trámite de marca
Solicitud · verificación y publicación · oposiciones.

Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
Cautelar sobre un auto que vence a los 3 años	Embargo	Inhibición (5 años)
Certificado naval de 15 o 30 días	Domicilio del escribano	Peso del buque
Aeronave de más de 6 t con reserva de dominio	Inscripción provisoria (art. 42)	Art. 44
Corte en la oreja del animal	Señal	Marca
Permiso para remarcar animales comprados	Reducción de marca	Marca de venta
50 años desde la publicación	Obra anónima de persona jurídica	Herederos (70)
Representar la obra en un año	Contrato de representación	Contrato de edición

Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Marcá una sola opción. Preguntas 1 a 14: Módulo 3 · 15 a 30: Módulo 4. Las respuestas explicadas están en la última página.

1 Según el art. 5 del Régimen Jurídico del Automotor, se pueden registrar:
- A) Todos los vehículos que se autopropulsen.
- B) Solo autos particulares.
- C) Solo vehículos importados.
- D) Bicicletas y motos sin motor.

2 Si el registro detecta una alteración en el número de chasis o motor debe:
- A) Inscribir igual.
- B) Informar a la autoridad policial más cercana.
- C) Devolver el auto al vendedor.
- D) Cambiar el número.

3 Si el funcionario no hace lugar a la inscripción por observaciones:
- A) Se pierde el trámite.
- B) Se inscribe provisoriamente sin límite.
- C) Se reserva la prioridad hasta que se subsane.
- D) Se aplica una multa.

4 La inscripción de un embargo sobre un automotor caduca a los:
- A) 5 años.
- B) 10 años.
- C) 6 meses.
- D) 3 años.

5 La inhibición general en el Registro del Automotor caduca de pleno derecho a los:
- A) 5 años.
- B) 3 años.
- C) 2 años.
- D) 10 años.

6 En la prenda con registro, el bien:
- A) Pasa al acreedor.
- B) Queda en poder del deudor o del tercero que lo prendó.
- C) Se deposita en el registro.
- D) Se subasta enseguida.

7 La prenda sobre un automotor se inscribe para:
- A) Pagar menos impuestos.
- B) Cambiar el titular.
- C) Lograr publicidad y oponibilidad frente a terceros.
- D) Asegurar el vehículo.

8 El Registro Nacional de Buques quedó bajo el control de:
- A) El Ministerio de Economía.
- B) La Fuerza Aérea.
- C) El Registro del Automotor.
- D) La Prefectura Naval Argentina.

9 La matriculación de un buque en el país le otorga:
- A) Pabellón y nacionalidad argentina.
- B) Doble bandera.
- C) Exención de impuestos.
- D) Un título perfecto.

10 El registro de la propiedad naval es:
- A) Constitutivo y convalidante.
- B) Declarativo y no convalidante.
- C) Convalidante.
- D) Optativo.

11 Un certificado naval pedido por un escribano con domicilio fuera de Capital Federal vale:
- A) 15 días.
- B) 10 días.
- C) 30 días.
- D) 60 días.

12 La legislación aeronáutica no se aplica a las aeronaves:
- A) Privadas.
- B) Públicas.
- C) De carga.
- D) Militares.

13 Puede inscribirse provisoriamente a nombre del comprador la aeronave:
- A) De más de 6 toneladas comprada con reserva de dominio.
- B) Militar.
- C) Sin contrato.
- D) Ya matriculada en Argentina.

14 Sobre una aeronave se puede constituir:
- A) Solo una prenda.
- B) Una hipoteca, también sobre partes indivisas.
- C) Ningún gravamen.
- D) Solo un embargo.

15 La propiedad del ganado mayor se acredita mediante:
- A) Una foto del animal.
- B) El nombre del animal.
- C) El registro del diseño de la marca a nombre del titular.
- D) Un boleto.

16 El corte, incisión o perforación en la oreja del animal se llama:
- A) Marca.
- B) Caravana.
- C) Implante.
- D) Señal.

17 **Al comprar animales ya marcados, el nuevo dueño debe pedir:**

A) Un permiso de reducción de marca.
B) Una marca de venta.
C) Un tatuaje.
D) Una inhibición.

18 **Para trasladar hacienda de un partido a otro es obligatorio:**

A) Un certificado naval.
B) Una guía.
C) Una escritura pública.
D) Un implante.

19 **La Ley 11.723 protege:**

A) Las ideas en sí.
B) Solo los libros impresos.
C) La expresión de ideas, procedimientos y conceptos.
D) Solo la música.

20 **Los herederos del autor conservan el derecho por:**

A) 10 años.
B) 50 años.
C) Toda la vida de los herederos.
D) 70 años desde el 1 de enero siguiente a la muerte.

21 **Las obras anónimas de personas jurídicas duran:**

A) 50 años desde la publicación.
B) 70 años desde la muerte.
C) 10 años renovables.
D) Para siempre.

22 **Para registrar una obra publicada se depositan:**

A) Un ejemplar en un año.
B) Tres ejemplares dentro de los tres meses.
C) Diez ejemplares en un mes.
D) Solo el manuscrito.

23 **El plazo para presentar oposición al registro de una obra es de:**

A) 5 días.
B) 10 días.
C) 1 mes.
D) 3 meses.

24 **Con licencia de un programa de computación, el usuario puede:**

A) Venderlo.
B) Hacer copias para regalar.
C) Modificar el código y publicarlo.
D) Hacer una única copia de salvaguardia.

25 **El contrato de edición es:**

A) Bilateral, oneroso y consensual.
B) Unilateral y gratuito.
C) Real y solemne.
D) Aleatorio.

26 **En el contrato de edición, el editor:**

A) Puede cambiar el texto libremente.
B) Solo tiene derechos de impresión, difusión y venta.
C) Se vuelve autor.
D) Puede cambiar el título.

27 **En la representación, si el empresario no representa la obra dentro de un año:**

A) Se vuelve dueño.
B) Debe pagar el doble.
C) Pierde el derecho asignado.
D) Se renueva solo.

28 **La propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen:**

A) Con el primer uso.
B) Con la publicidad en medios.
C) Con la venta del producto.
D) Con su registro.

29 **El registro de una marca dura:**

A) 10 años, renovables indefinidamente si se usó en los 5 años previos.
B) 5 años sin renovación.
C) Para siempre sin renovar.
D) 70 años.

30 **Las oposiciones al registro de una marca deben presentarse dentro de:**

A) 5 días.
B) 30 días desde la publicación.
C) 1 año.
D) 3 meses.

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B

1. A) Todos los vehículos que se autopropulsen. El Poder Ejecutivo puede sumar otros.

2. B) Informar a la autoridad policial más cercana. Control de las condiciones materiales.

3. C) Se reserva la prioridad hasta que se subsane. Figura 1 de la lectura.

4. D) 3 años. Art. 17.

5. A) 5 años. Art. 17.

6. B) Queda en poder del deudor o del tercero que lo prendó. Art. 2220 CCCN.

7. C) Lograr publicidad y oponibilidad frente a terceros. Art. 19.

8. D) La Prefectura Naval Argentina. Dec.-Ley 18.300/56.

9. A) Pabellón y nacionalidad argentina. No hay doble bandera.

10. B) Declarativo y no convalidante. Salvo hipoteca o prenda naval.

11. C) 30 días. Art. 41, Ley 19.170.

12. D) Militares. Salvo responsabilidad, salvamento y rescate.

13. A) De más de 6 toneladas comprada con reserva de dominio. Art. 42.

14. B) Una hipoteca, también sobre partes indivisas. Preferencia según el orden de inscripción.

15. C) El registro del diseño de la marca a nombre del titular. Ley 22.939.

16. D) Señal. × caravana: dispositivo en la oreja.

17. A) Un permiso de reducción de marca. Para identificarlos de nuevo.

18. B) Una guía. Se rige por la ley de la provincia que la emite.

19. C) La expresión de ideas, procedimientos y conceptos. No las ideas mismas.

20. D) 70 años desde el 1 de enero siguiente a la muerte. Titulares reconocidos.

21. A) 50 años desde la publicación. Figura 1 de la lectura.

22. B) Tres ejemplares dentro de los tres meses. Salvo ediciones de lujo o de más de 100.

23. C) 1 mes. Luego el autor responde en 5 días.

24. D) Hacer una única copia de salvaguardia. Solo para reemplazar el original.

25. A) Bilateral, oneroso y consensual. Se presume oneroso.

26. B) Solo tiene derechos de impresión, difusión y venta. Corrige errores de imprenta solo si el autor no puede.

27. C) Pierde el derecho asignado. Plazo de un año.

28. D) Con su registro. Art. 4, Ley 22.362.

29. A) 10 años, renovables indefinidamente si se usó en los 5 años previos. Por iguales períodos.

30. B) 30 días desde la publicación. Se comunican al solicitante.